



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 124/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN; a fin de tratar el expediente caratulado: **"FERNANDEZ, NORMA MARIA - TOLEDO, JORGE ALBERTO CONTRA ESTADO NACIONAL SOBRE SUPLEMENTOS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD"**, Expte. N° FPA 124/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados en virtud del recurso de apelación interpuesto por la accionada a fs.56 y vta., contra la resolución de fs. 50/54 que no hace lugar a la excepción de prescripción incoada por la demandada y hace lugar a la acción, de conformidad a los fundamentos vertidos en los considerandos, de acuerdo a lo establecido por el Dec.1305/2012, mandando abonar a los accionantes las sumas retroactivas adeudadas por la inclusión como remunerativa de los incrementos establecidos por los decretos N°1053/08 y 751/09 por el período de su efectiva vigencia y hasta el dictado del dec.1305/12 mencionado, descontando, en su caso, las sumas pertinentes que se



percibieran en base a los decretos 1994/06, 1163/07, 1653/08, 753/09, 2048/09 y 894/10, con más sus intereses, resultando de aplicación la tasa de interés pasiva promedio publicada por el B.C.R.A. desde que cada suma fue adeudada (conf. C.S.J.N. in re "Palmieri...), liquidaciones que deberán realizarse por el organismo liquidador de la fuerza demandada en base al precedente "Zanotti" de la CSJN del 17/4/2012 y sin perjuicio de descontar en su caso- los períodos de vigencia de medida cautelar decretada, así como lo normado por las leyes 23.982, 25.344 y concordantes. Impone las costas a la demandada, difiere la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede a fs. 57, la demandada expresa agravios a fs. 67/72 vta. que fueran contestados por la actora a fs. 62/64 vta., y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 74 vta.

II- a) Que, la demandada cuestiona el reconocimiento a la parte actora del carácter remunerativo de los beneficios otorgados por los Decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09. Sostiene que los suplementos creados por tales decretos no tienen carácter general. Expone que tales suplementos requieren de la verificación de circunstancias fácticas del individuo. Destaca el carácter no remunerativo de los incrementos otorgados por dichos decretos, remitiéndose a lo decidido por el Máximo Tribunal in re "Bovari de Díaz" y "Villegas". Entiende que, a los efectos liquidatorios, deberá tenerse presente lo dispuesto en la causa "Zanotti" de la C.S.J.N. Indica que resulta aplicable el decreto 1305/12, debiendo declararse de tratamiento abstracto todo reclamo al respecto. Mantiene la reserva del caso federal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 124/2013/CA1

b) Que, la actora, contesta los agravios y por los fundamentos que invoca, solicita la confirmación del fallo apelado. Hace reserva del caso federal.

III- Que, los actores, personal pensionado y retirado del Ejército Argentino, interponen demanda contra el Estado Nacional -Ministerio de Defensa- por la incorporación al haber mensual como remunerativos y bonificables de los aumentos otorgados por los Decretos 1053/08 y 751/09, con más retroactivo e intereses.

La magistrada de grado hizo lugar a la acción incoada y contra dicho pronunciamiento se alza la apelante.

IV- Que, en forma liminar, corresponde señalar que sólo serán tratadas aquellas cuestiones que guarden estricta relación con el objeto de la presente causa y con lo resuelto en autos por la magistrada de grado.

V- a) Que corresponde abordar en primer término el planteo de la demandada relativo a que la cuestión de autos ha devenido abstracta en virtud del dictado del decreto 1305/12.

Al respecto, cabe señalar que atento a que no sólo se reclama la declaración del carácter remunerativo de los aumentos previstos en los decretos solicitados en la demanda, sino que también se interesa el pago de los retroactivos correspondientes, la supresión de tales aumentos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida, por lo que debe rechazarse el planteo deducido.

b) Que es doctrina de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, el deber de los



jueces inferiores de conformar sus decisiones a aquélla, cuando no se expongan nuevos argumentos (Fallos 330:1094).

c) Que sobre el fondo de la cuestión debatida se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos 334:275) y "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV, 12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ M° Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg." (Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012) e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN - M° de Defensa FAA - dto. 1104/05, 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg." (Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), en los que declaró el carácter remunerativo de los suplementos analizados y estableció las pautas liquidatorias aplicables.

Atento lo expresado, corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar en este punto la sentencia dictada.

VI- Atento lo dicho, se rechaza el recurso de apelación interpuesto y se confirma la sentencia dictada, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

VII- Finalmente, deben regularse los honorarios de los Dres. Mariano Lacava y Jorge A. Curi por su actuación en esta instancia en un 25% de los que oportunamente se regulen en la instancia a-quo a los letrados de la parte demandada, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 14 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al presente





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 124/2013/CA1

voto.

**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA.
JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:**

Que debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto y confirmarse la sentencia apelada, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Se regulan los honorarios de los Dres. Mariano Lacava y Jorge A. Curí por su actuación en esta instancia en un 25% de los que oportunamente se regulen en la instancia a quo a los letrados de la parte demandada, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 14 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Tenerse presente las reservas efectuadas. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 02/03/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3498058#172300298#20170306083359473

Fecha de firma: 02/03/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3498058#172300298#20170306083359473



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 124/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 02 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia apelada, con costas en esta instancia a la apelante vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios de los Dres. Mariano Lacava y Jorge A. Curi por su actuación en esta instancia en un 25% de los que oportunamente se regulen en la instancia a-quo a los letrados de la parte demandada, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 14 de la ley 21839, T.O. por ley 24432).

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

